

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1919/2538

พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
นายหม่น ขำนุรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ลักทรัพย์ คงมีหลักฐานเพียงว่า ในคืนเกิดเหตุมีคนร้ายลักยักยางพาราแผ่นของผู้เสียหายไป ชื่อนำสืบเบื้องต้นที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายมาจากคำรับของจำเลยต่อพนักงานสอบสวน และต่อบุคคลที่รู้เห็นในขณะนั้น เป็นพยานบอกเล่าที่จำเลยได้บอกแก่พนักงานสอบสวนจริง แต่จะรับฟังว่าจำเลยได้กระทำการลักทรัพย์ไปจริงตามที่ได้ออกเล่าไว้หรือไม่นั้น ต้องมีพยานอื่นมาสนับสนุนให้รับฟังได้ว่าเป็นจริงตามที่จำเลยได้ออกเล่าแก่พนักงาน-สอบสวนลำพังแต่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนเพียงรับฟังได้ว่าจำเลยได้ออกกล่าวไว้เช่นนั้น จะรับฟังลงโทษจำเลยได้นั้นจะต้องมีพยานอื่นสนับสนุนด้วย เมื่อโจทก์มีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวน จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้

โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ลักทรัพย์ คงมีหลักฐานเพียงว่า ในคืนเกิดเหตุมีคนร้ายลักยักยางพาราแผ่นของผู้เสียหายไป ชื่อนำสืบเบื้องต้นที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายมาจากคำรับของจำเลยต่อพนักงานสอบสวน และต่อบุคคลที่รู้เห็นในขณะนั้น

เป็นพยานบอกเล่าที่จำเลยได้ออกแก่พนักงานสอบสวนจริง แต่จะรับฟังว่าจำเลยได้
กระทำการลักทรัพย์ไปจริงตามที่ได้ออกเล่าไว้หรือไม่นั้น ต้องมีพยานอื่นมาสนับสนุน
ให้รับฟังได้ว่าเป็นจริงตามที่จำเลยได้ออกแก่พนักงาน-สอบสวนลำพังแต่คำรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนเพียงรับฟังได้ว่าจำเลยได้ออกกล่าวไว้เช่นนั้น จะรับฟัง
ลงโทษจำเลยได้นั้นจะต้องมีพยานอื่นสนับสนุนด้วย เมื่อโจทก์มีแต่คำรับสารภาพชั้น
สอบสวน จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ)

ศาลจังหวัดพัทลุง - นางศุภลักษณ์ เขียวรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายโกษา ปิยสิรานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ